

개선 요구

1. 제 목 : 기업지원 프로그램 연계지원 가점부여 기준 및 회계법인 운용체계 개선 필요
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제22조에 따라 회생·부실징후·워크아웃기업 지원 및 채무자 등에 대한 금융지원(DIP¹⁾ 금융)업무를 수행하고 있으며, 자금대여 심사 단계에서 대상기업에 대한 지원의 필요성과 경영정상화 가능성을 평가하기 위해 재무분석 용역기관(회계법인)을 활용하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」(이하 “요강” 이라 한다) 제6조에 따르면 주무부점²⁾은 패키지 지원³⁾ 또는 단독지원을 하

1) Debtor In Possession의 약자로 회생절차 기업의 기존 경영인을 유지하는 제도를 뜻하며, DIP 자금대여는 회생절차가 진행 중인 기업을 대상으로 운전자금 등을 지원하는 금융을 말함

2) 회사(캠코기업지원금융(주))로부터 위탁받은 자금대여 등의 업무를 총괄하여 수행하는 부점으로 기업회생지원처를 지칭함

3) 중소벤처기업진흥공단의 자금대여 또는 서울보증보험(주)의 보증서 우대 발급과 함께 회사의 자금대여를 패키지로 지원하는 사업임

고자 하는 경우 제5조의 지원대상에 해당하는지 여부 및 별지 제7호서식 ‘기업심사표’ 상 계량부문 배점에서 70% 이상 득점하였는지 여부를 확인하고 대상기업⁴⁾의 지원신청을 접수하여야 하고

요강 제7조에 따르면 주무부점은 제6조에 따라 접수한 대상기업의 영업, 손익, 자구계획, 대표자리더십 등 회사의 정상화 가능성에 대한 서면평가를 시행하여 정상화 가능성이 높다고 판단되는 경우 현장 실사 등을 통해 지원에 대한 결격사유 존재여부를 확인하여야 하며

요강 제8조에 따르면 주무부점은 제7조의 자체평가 결과 주요 결격사유가 확인되지 않은 기업을 대상으로 회계법인 등에게 지원 필요성과 정상화 가능성 등 기업평가를 의뢰하도록 정하고 있다.

한편, 공사는 현재 다양한 기업지원 프로그램을 운영하고 있어 특정 기업에 대해 유관부점 간 연계⁵⁾하여 지원하는 경우도 발생하게 되는데, 이 경우 특정기업에 대한 익스포저⁶⁾가 증가하게 되므로 연체 등 공사에 해를 끼친 이력이 있는 기업에 대해서는 가점을 제한하는 것이 마땅하고, 회계법인 등 외부평가기관에서 수행하는 기업평가 용역 또한 상호 독립적인 회계법인을 운용하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 S&LB 프로그램과 DIP금융을 연계하여 지원한 17개 기업의 계량부문 평가결과와 경영정상화 가능성 평가업무를 수행한 회계법인 운용실태를 점검한 결과

4) 자금대여등 업무의 검토대상이 되는 기업을 말함

5) 기업자산인수처 S&LB 프로그램, 기업지원총괄처(펀드운용부) 기업구조혁신펀드

6) 자산과 부채 또는 미래 현금흐름 등을 보유하고 있는 상태로 리스크에 노출된 금액을 뜻함

2018년 9월과 2020년 6월에 각각 S&LB과 DIP금융을 지원받은 (주)○○○의 경우, 요강에 따라 공사의 S&LB 지원기업에 해당하여 계량평가 시 가점 5점을 부여하였으나

연체⁷⁾기업에 대한 가점부여가 없었다면 [표 1]과 같이 계량평가 득점률이 68.5%에 그쳐 적격기업⁸⁾으로 선정될 수 없었던 것으로 확인되었고

[표 1] (주)○○○ 가점 적용여부에 따른 기업심사 결과 비교

구 분	평가지표	배점	가점 적용				가점 미적용			
			실적	등급	득점	득점률	실적	등급	득점	득점률

“기재 생략”

“기재 생략”

7) DIP금융지원 검토 이전에 S&LB 관련 약 6개월분(약 1.3억 원) 연체내역이 있었음

8) 대상기업 중 자금대여등의 지원대상으로 선정된 기업을 말함

[표 2]와 같이 S&LB 프로그램과 DIP금융을 연계하여 지원한 12개⁹⁾ 기업 중 4개 기업의 경영정상화 가능성 검토 등 기업평가 용역을 담당했던 회계법인, 평가보고서 책임자와 작성자 대부분이 동일하였는데

[표 2] S&LB - DIP금융 연계지원 기업평가 용역 수행 내역

기업명	S&LB 지원 프로그램				DIP금융 지원			
	용역법인	책임자	작성자	평가시기	용역법인	책임자	작성자	평가시기

“기재 생략”

현재 기업지원본부 내 다양한 기업지원 프로그램이 신설·운영되고 있고 그 과정에서 대부분 회계법인 등 자문 용역법인을 적극적으로 활용하고 있는 상황을 고려할 때

이러한 업무 절차가 개선되지 않을 경우, 향후 외부에서 공사 회계법인 운용 체계의 적정성과 지원기업에 대한 경영정상화 가능성 평가 결과의 공정성 및 객관성에 의문을 제기할 우려가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 연계지원 가점부여 기준에 대한 합리적인 개선방안을 마련하고

9) 업무 요강에 따라 유관부점의 경영정상화 보고서를 활용한 5개 기업은 제외함

경영정상화 평가업무 관련 회계법인 운용체계 변경을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 공사 기업지원 프로그램을 연계하여 지원하게 되는 경우 임대료 연체 등 공사에 해를 끼친 이력을 가진 기업에 대해서는 가점부여를 제한하는 등 평가기준을 합리적으로 설계하고

같은 기업에 복수의 공사 기업지원 프로그램이 적용되는 상황에서 대상 기업의 경영정상화 가능성을 동일한 회계법인이 평가하여 향후 불필요한 공정성 이슈가 발생하지 않도록 총괄처 등과 협의를 통해 회계법인 운용체계 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)